

한전KDN(주) 상임감사

주의요구 및 통보

제 목 파견근로자 연장절차 소홀

소 관 부 서 □□□□□처

조 치 부 서 ① □□□□□처(☞☞☞☞☞부)

◁◁◁◁처(☞☞부)

구 분 계약관리

내 용

1. 업무 개요

□□□□□처(☞☞☞☞☞부)는 한국전력공사(이하, ‘한전’ 이라 한다.)으로부터
수주한 “ICT분야 업무위탁 용역” 영업배전분야의 안정적인 운영 및 서비스 품질
제고를 위해 파견근로자를 간접 채용하는 인력지원 발주 계약체결하였고,
원발주처인 한전의 요청 및 원활한 사업수행을 위해 변경계약을 시행하고 있
다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제6조(파견기간)에 따르면 파견사업주,
사용사업주, 파견근로자 간의 합의가 있는 경우에는 파견기간을 연장할 수 있다.
이 경우 1회를 연장할 때에는 그 연장기간은 1년을 초과하여서는 아니 되며, 연장된
기간을 포함한 총 파견기간은 2년을 초과하여서는 안된다고 규정되어 있다.

발주처와 계약상대자간의 변경계약을 체결하였고, 파견근로자가 변경된 계약일자까지 충실히 업무를 수행한 점으로 미루어 볼때 3자가 합의한 것으로 볼 여지가 있지만, 3자 합의문서인 「근로자파견 기본계약서」 명시된 ‘▷▷▷▷ ▷▷▷▷▷▷’를 작성하지 않은 것을 주의가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

○○○은 고객사 요청에 의한 잦은 계약변경로 인해 ▷▷▷▷ ▷▷▷▷▷ 작성에 소홀하였다고 ㄹㄹㄹㄹㄹ하였으며 향후 인력지원 계약변경은 「근로자파견 기본계약서」을 준수하고 파견근로자 연장이 포함되면 ‘▷▷▷▷ ▷▷▷▷▷’ 작성하도록 하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□□처장은 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 및 「근로자파견 기본계약서」의 파견근로자 개별 계약절차를 처내 전직원을 대상으로 교육하기 바랍니다.(통보)

◁◁◁◁처장은 「근로자파견 기본계약서」의 파견근로자 개별 계약절차를 소홀히 한 관련자에게 “◎◎” 조치하기 바랍니다. (주의)

< 관 련 자 >

소 속	직급	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
ㄱㄱㄱㄱㄱ부	x직급	○○○	20xx. x. x. ~ 20xx. xx. xx.	파견근로자 연장절차 소홀	◎◎